

[별표 4]

설계·공사감리 등의 부실벌점평가 및 관리기준

1. 용어의 정의

- 가. "부실벌점"이라 함은 설계업·감리업체(이하 이 표에서 "업체"라 한다)와 이에 소속된 전력기술인(설계용역의 참여전력기술인 및 감리용역의 참여감리원을 포함한다)에 대하여 기후에너지환경부장관, 시·도지사, 발주자 또는 전력시설물공사를 허가·인가 또는 승인한 기관의 장(이하 "측정기관"이라 한다)이 부표 4-1 및 부표 4-2의 부실벌점측정기준에 따라 부과한 점수를 말한다.
- 나. "누계평균부실벌점"이라 함은 업체 또는 전력기술인 각각에 대하여 부실벌점측정기준에 따라 부실벌점을 합산한 점수를 2로 나눈 값을 말한다.

2. 부실벌점의 적용대상 및 평가방법 등

- 가. 측정기관은 부표 4-1 및 부표 4-2의 부실벌점측정기준에서 부실내용에 해당하는 경우 및 이와 관련하여 시정명령 등을 받은 경우에 부실벌점을 적용한다.
- 나. 부실벌점의 적용기간은 해당 용역의 공고일을 기준으로 2개월 이전까지의 최근 2년간의 누계평균부실벌점으로 한다.
- 다. 당해 업체 또는 전력기술인의 각각에 대한 부실벌점은 입찰참가자격 사전심사 또는 다른 법령에 의한 불이익을 주는 때에 적용할 수 있다.
- 라. 누계평균부실벌점은 다음과 같이 감점한다.
- (1) 1점 이상 2점 미만인 경우 : 0.2점
 - (2) 2점 이상 5점 미만인 경우 : 0.5점
 - (3) 5점 이상 10점 미만인 경우 : 1점
 - (4) 10점 이상 15점 미만인 경우 : 2점
 - (5) 15점 이상 20점 미만인 경우 : 3점
 - (6) 20점 이상인 경우 : 5점

3. 부실벌점의 부과 및 관리기준

- 가. 시·도지사 또는 발주자가 부실벌점을 부과하고자 하는 경우, 그 지적된 내용이 부표 4-1 및 부표 4-2의 주요부실내용과 일치하지 아니하는 때에는 지적된 내용과 유사한 부실내용으로 벌점을 부과한다.
- 나. 가목의 규정에 불구하고 시·도지사 또는 발주자는 당해 용역과 관련하여 감사기관이 처분을 요구하는 경우 또는 당해 업체 또는 전력기술인이 부실확인을 거부하는 경우에는 처분요구서 또는 사진촬영 등의 증빙자료를 근거로 하여 벌점을 부과할 수 있다.

[부표 4-1]

설계업체 및 참여전력기술인에 대한 부실벌점측정기준

번호	주요부실내용	별점
1.1	○ 현장사전조사 또는 관계기관의 협의 잘못으로 인하여 설계변경사유 발생(설계업체 및 책임기술자에 한한다) - 과업지시서에 명시된 현장사전조사나 관계기관협의 등을 하지 아니한 경우 3 - 과업지시서에 명시된 현장사전조사 및 관계기관협의 등을 하였으나 조사 및 협의 내용이 부실한 경우 2 - 지역여론의 수렴 등이 부족하여 공사중 민원이 발생한 경우 1	
1.2	○ 수량산출의 소홀(해당 공종의 참여전력기술인에 한한다) - 설계수량 산출의 소홀로 인하여 공종별로 10%이상 공사비가 증가하여 추가예산이 소요된 경우 2 - 설계수량이 공종별로 10%이상 차이가 발생하여 설계변경사유가 발생한 경우 1	
1.3	○ 설계도서의 작성 소홀 - 설계도서를 기술기준에 적합하게 작성하지 아니한 경우 3 - 설계도서간의 불일치, 일부누락 또는 당해 공사의 특수성, 지역여건, 공법 등을 고려하지 아니하여 현장실정에 부합되지 아니하거나 공사수행이 곤란한 경우 2 - 시공상세도면의 작성이 미흡하여 현장시공이 곤란한 경우, 시공상세도면의 목록이 없는 경우 또는 인용내용이 불분명하거나 설계내용이 누락된 경우 1	
1.4	○ 기자재선정의 잘못으로 인하여 공사의 부실 초래 - 주요 기자재의 선정 잘못으로 인하여 설계변경이 수반되는 경우 3 - 주요기자재의 품질·규격 등 적합성 검토 소홀로 인하여 기자재의 재선정 또는 보완시공이 필요한 경우 1	
1.5	○ 용역 참여전력기술인의 업무관리 소홀 - 참여예정기술인이 용역 과업수행시 직접 참여하지 아니하거나 무자격자가 참여한 경우 3 - 참여기술인의 업무범위 및 내용이 실제와 다르거나 과업지시를 이행하지 아니한 경우 1	
1.6	○ 사업수행능력 평가시 제출된 참여전력기술인의 임의변경 또는 관리소홀(설계업체에 한한다) - 발주자의 승인을 받지 아니하고 참여전력기술인을 임의로 교체한 경우 3 - 동일자격 참여전력기술인을 특별한 이유없이 3회 이상 교체한 경우 2	

[부표 4-2]

감리업체 및 참여감리원에 대한 부실벌점측정기준

번호	주요부실내용	벌점
2.1	○ 설계도서 및 관계서류에 대한 검토·확인 소홀 - 전력시설물의 설계도서에 대한 검토·확인의 소홀로 인하여 부실시공 또는 공정에 차질이 발생한 경우 - 관계서류에 대한 검토·확인의 소홀로 인하여 공정에 차질이 발생한 경우	2 1
2.2	○ 시공상세도면에 대한 검토 소홀 - 시공상세도면에 대한 검토·확인을 하지 아니하고 시공하게 하는 경우 - 시공상세도면에 대한 검토·확인의 소홀로 관련부분의 공사가 조잡하거나 재시공하게 된 경우 - 시공상세도면의 검토·확인 소홀로 관련부분의 공정에 차질이 발생한 경우	3 2 1
2.3	○ 공정단계별 검사 및 예비준공검사 소홀 - 검사후 재시공 사항이 발생한 경우 - 검사후 부분보완시공 사항이 발생한 경우 - 검사지연으로 공정에 차질이 발생한 경우	3 2 1
2.4	○ 공사업자의 안전관리에 대한 확인 소홀 - 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법 및 기타관계법령에 의한 안전관리자의 선임을 확인하지 아니한 경우 - 안전관리계획서를 작성하지 아니한 경우, 정기안전점검을 실시하지 아니한 경우 및 정기안전점검결과 조치요구사항의 이행을 확인하지 아니한 경우 - 안전관리책임자 및 안전관리자의 정기적인 교육의 실시여부 등을 확인하지 아니한 경우	3 2 1
2.5	○ 설계변경사항의 검토·확인 소홀 - 설계변경 사항의 검토·확인 소홀로 인하여 시공후 총 예정공사비가 10%이상 변경사유가 발생한 경우 - 설계변경사항의 반영을 확인하지 아니한 경우 - 설계변경사항의 검토지연으로 공정에 차질이 발생한 경우	3 2 1
2.6	○ 시공계획 및 공정표의 검토 소홀 - 시공계획 및 공정표의 검토·확인의 소홀로 관련공정에 차질이 발생하거나 보완시공이 필요한 경우 - 설계변경 요인에 따른 시공계획 및 공정표의 변경승인을 적기에 이행하지 아니하여 공정에 차질이 발생한 경우	2 1

번호	주요부실내용	별점
2.7	○ 품질관리계획의 수립과 시험성과에 대한 검토·확인 소홀 - 계획의 수립 또는 성과에 대한 검토·확인의 소홀로 인하여 전력시설물공사의 품질이 저하된 경우 3 - 계획의 수립 또는 성과에 대한 검토·확인을 소홀히 하여 공정에 차질을 발생하게 한 경우 2 - 계획의 수립 또는 성과에 대한 검토·확인을 소홀히 하여 보완시공이 필요한 경우 1	
2.8	○ 사용기자재의 적합성 검토·확인 소홀 - 주요기자재(KS 의무화 품목제외)에 대한 품질시험 또는 검토·확인을 소홀히 한 경우 3 - 기타 기자재의 품질 검토·확인을 실시하지 아니한 경우 1	
2.9	○ 시공사 제출서류의 검토소홀 및 처리지연 - 제출서류 검토 및 처리지연으로 공정의 차질 및 보완시공이 필요한 경우 3 - 제출서류검토의 소홀로 인하여 공정에 차질이 발생한 경우 2 - 제출서류검토의 소홀로 인하여 보완시공이 필요한 경우 1	
2.10	○ 기록유지 및 보고의 소홀 - 관련 기록의 유지 또는 보고의 소홀로 인하여 공정에 차질이 발생하거나 보완시공이 필요한 경우 2 - 보고의 소홀로 인한 민원의 발생 등으로 공사가 지연된 경우 1	
2.11	○ 감리업무의 소홀 등(감리업체에 한한다) - 감리원의 자격미달 및 배치인원의 부족이 발생한 경우 2 - 감리원이 발주자의 허락없이 현장을 무단으로 이탈한 경우 1	
2.12	○ 사업수행능력 평가시 제출된 감리원의 임의변경 또는 관리 소홀(감리업체에 한한다) - 발주자의 승인을 받지 아니하고 감리원을 임의로 교체한 경우 3 - 동일자격 감리원을 특별한 이유없이 3회 이상 교체하거나 사업수행능력 평가시 다른 공사현장의 상주감리원 명단을 중복하여 제출한 경우 2	

번호	주요부실내용	별점
2.13	○ 공사수행과 관련한 각종 민원발생대책의 소홀 - 환경오염 등(수질오염·공해 또는 소음)의 발생으로 집단민원이 발생한 경우에 대한 보고 및 예방조치를 하지 아니한 경우 2 - 감리수행과정에서 각종 장애 등(전파장애·유도장애)의 관리 소홀로 인하여 민원이 발생한 경우에 대한 보고 및 예방조치를 하지 아니한 경우 1	
2.14	○ 발주자의 지시사항에 대한 이행확인의 소홀 - 발주자의 지시사항에 대한 확인 및 불이행으로 공정이 지연되거나 보완시공이 필요한 경우 2 - 발주자의 지시사항에 대한 이행확인을 소홀히 하여 민원의 발생 또는 부실시공이 된 경우 1	
2.15	○ 참여감리원의 업무관리 소홀 등(감리업체에 한한다) - 감리원배치계획서와 실제 참여감리원을 다르게 배치하거나 배치시키지 아니한 경우 3 - 시·도지사의 승인을 받지 아니하고 감리원을 교체한 경우 3 - 감리원이 4주 이상의 입원 또는 치료를 이유로 감리업자가 발주자 또는 시·도지사의 승인을 얻어 감리원을 교체한 후 그 감리원을 교체한 날부터 3개월 이내에 사업수행능력평가에 참여시켜 평가를 받거나 다른 공사감리용역에 배치한 경우 3 - 관계공무원의 실태조사시 배치기간내에 책임 또는 보조감리원이 현장을 무단이탈한 것으로 확인된 경우(감리원에게 사유가 있는 때에는 감리원을 말한다) 2	